MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

AJCONST/PGR N. 918067/2025

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.

O Procurador-Geral da República propõe **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar**, contra os §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescentados pela Emenda Constitucional n. 119, de 20.12.2024[1]. As disposições têm estes dizeres:

> Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
> (…) § 3º A criação de uma unidade de conservação de domínio público, quando incluir propriedades privadas, está condicionada, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:
> I – à regularização de 80% (oitenta por cento) das Unidades Estaduais de Conservação atualmente existentes; e

1 Acompanha a petição inicial cópia da norma impugnada (art. 3º da Lei n. 9.868/1999) e peças do Procedimento Administrativo n. 1.00.000.000656/2025-33.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> II – à disponibilidade de dotação orçamentária necessária para a completa e efetiva indenização aos proprietários afetados.
> § 4º Enquanto perdurar a situação prevista no inciso I do § 3º deste artigo, o Estado de Mato Grosso priorizará a regularização fundiária no âmbito das Unidades de Conservação já criadas por meio dos seguintes instrumentos:
> I – compensação ambiental paga por empreendimentos de significativo impacto ambiental;
> II – instituição de Cota de Reserva Ambiental.

Ao estabelecer novos requisitos para a criação de unidade de conservação de domínio público em espaços territoriais que incluam propriedades privadas, os §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição de Mato Grosso invadem a competência da União para editar normas gerais sobre a matéria, bem como ofendem regras e princípios constitucionais que envolvem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, além do dever estatal de proteção desse bem jusfundamental, em violação dos arts. 24, VI, § 1º, e 225, *caput* e §1º, III, da Constituição

Cabimento da ação.

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de competência concorrente, configuram transgressão direta ao modelo constitucional as divergências entre lei estadual e lei nacional regente de normas gerais, sendo possível a apreciação do vício formal na via da jurisdição constitucional abstrata. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

COTEJO ENTRE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA – A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL.

— A Constituição da República, nos casos de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira situação de condomínio legislativo entre União Federal e os Estados-membros e o Distrito Federal (RAUL MACHADO HORTA, Estudos de Direito Constitucional, p. 336, item n. 2, 1995, Del Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas estatais, cabendo, à União, estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º), e, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência suplementar (CF, art. 24, § 2º). Doutrina. Precedentes.

— Se é certo, de um lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permita transpor o âmbito das normas gerais, para, assim, invadir, de modo inconstitucional, a esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais (…), não pode ultrapassar os limites da competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá, diretamente, no vício da inconstitucionalidade.

— A edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal, ofende, de modo direto, o texto da Carta Política. Precedentes[2].

2 ADI n. 2.903/PR, rel. o Ministro Celso de Mello, DJe 19.09.2008.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

A caracterização de afronta direta à Constituição é reforçada pela circunstância de as disposições impugnadas violarem o dever estatal de proteção ambiental e os princípios da precaução e da prevenção. Analisadas em conjunto com a tese de ofensa à repartição constitucional de competências legislativas, a conclusão sobre eventual decréscimo inconstitucional do nível de proteção ambiental demanda necessariamente o cotejo com a legislação federal, em especial a Lei n. 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC) e o Decreto n. 4.340/2002.

Em julgamentos recentes, a Suprema Corte entendeu que ofende a repartição de competências legislativas e os postulados e regras de proteção ambiental norma estadual que, de modo incompatível com a legislação federal, flexibiliza casos de ocupação antrópica em Áreas de Preservação Permanente (APP); prevê a dispensa de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras; e estabelece hipótese de simplificação de licenciamento ambiental. Confiram-se:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA EM APPs POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA REGULADO DE FORMA EXAURIENTE POR LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
> I – É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem,

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação.

II – Nos termos do art. 24, VI e VII da Carta Magna, os entes federados têm competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, defesa do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

III – Em paralelo, a Constituição da República prevê que a União detém a competência para estabelecer as normas gerais (art. 24, § 1º), com vistas a padronizar a regulamentação de certos temas, sendo os Estados e o Distrito Federal competentes para suplementar a legislação nacional (art. 24, § 1º), consideradas as peculiaridades regionais.

IV – A legislação mineira, ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em áreas de Preservação Permanente, invadiu a competência da União, que já havia editado norma que tratava da regularização e ocupação fundiária em APPs.

V – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, III, 3º, II, c, e 17 da Lei 20.922/2013, do Estado de Minas Gerais[3].

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISITOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS HIDRELÉTRICAS. FEDERALISMO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 24, VI, § 1º, E 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIAÇÃO DE

3 ADI n. 5.675/MG, rel. o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.01.2022.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE LICENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Arguição preliminar de não cabimento da presente ação direta em razão da revogação do art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86, da sua não recepção pela Constituição Federal de 1988 e de configuração de ofensa reflexa ao texto constitucional. 1.1. Os parâmetros de controle invocados na presente ação direta são os arts. 24, VI, § 1º, e 225, § 1º, IV, da Constituição da República, não o art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86. 1.2. A ação direta de inconstitucionalidade não se destina a averiguar a recepção de normas anteriores à atual Constituição. 1.3. A eventual análise de normas infraconstitucionais para a aferição do respeito à competência legislativa da União não caracteriza ofensa reflexa à Constituição. Preliminares rejeitadas.

2. No quadro da competência legislativa concorrente, incumbe à União a edição de normas gerais sobre direito ambiental. Já os Estados elaboram normas complementares a fim de atender às peculiaridades locais. A criação de hipóteses de dispensa de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras transborda o limite dessa competência. A Lei Complementar nº 28 do Estado de Mato Grosso inovou, seja ao aumentar o mínimo de fonte de energia primária idônea a criar uma presunção de significativa degradação ambiental, seja ao inserir novo requisito

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> para o licenciamento, consistente na extensão da área inundada. Formulou regramento diverso e exorbitou da legislação federal sobre o tratamento da matéria. Configuração de invasão da competência geral da União. Inconstitucionalidade formal reconhecida.
> 3. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância dos princípios da proibição de retrocesso em matéria socioambiental, da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material caracterizada.
> 4. Pedido julgado procedente[4].

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 29 DA LEI N. 14.675, DE 13.4.2009, ALTERADA PELA LEI N. 17.893, DE 23.1.2020, DE SANTA CATARINA. DISPENSA E SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE LAVRA A CÉU ABERTO. OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DO DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
> 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e

4 ADI n. 4.529/MT, rel. a Ministra Rosa Weber, DJe 01.12.2022.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.
> 2. É formalmente inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao instituir dispensa e licenciamento simplificado ambiental para atividades de lavra a céu aberto.
> 3. A dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração pelo legislador estadual esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da República.
> 4. O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o *caput* do art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da prevenção.
> 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do art. 29 da Lei n. 14.675/2009 de Santa Catarina[5].

É cabível, portanto, a presente ação direta.

Condomínio legislativo em matéria de proteção ambiental.

A Constituição consagra, no art. 225, *caput*, o direito de todos "*ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida*", e atribui "*ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações*".

A fim de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o texto constitucional atribuiu diversas

5 ADI n. 6.650/SC, rel. a Ministra Cármen Lúcia, DJe 05.05.2021.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

incumbências em matéria de proteção ambiental ao Poder Público de todas as esferas da Federação, repartindo entre as unidades federadas competências administrativas e legislativas nessa temática:

> Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
> (…)
> VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
> VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; (…).
>
> Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
> (…)
> VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (…)
> § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
> § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

A atuação dos Poderes Públicos na tutela ambiental há de ser coordenada, pautando-se a atribuição de cada um pela predominância de interesses. No âmbito da competência legislativa concorrente, cabe à União o estabelecimento de normas gerais que busquem padronização nacional, que podem ser complementadas pelos Estados, para atender a interesses regionais, e pelos Municípios, diante da necessidade de regular temas de interesse local (art. 30, I e II, da Constituição). Admite-se, no âmbito da produção normativa concorrente, em tema de proteção ambiental, que sejam editadas normas mais protetivas do que as estabelecidas pelo ente central da Federação. Com esse

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

entendimento, a Suprema Corte chancelou, ao julgar a ADI n. 5.996/AM, a "*sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção*", como "*circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria*"[6].

Logo, no regime de repartição de competências ambientais, serão inconstitucionais normas estaduais incompatíveis com a moldura federal que não resultarem em maior proteção do meio ambiente[7].

Efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e requisitos previstos na legislação federal para a criação de unidades de conservação.

Para assegurar efetividade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o art. 225, § 1º, III, da Constituição impõe ao Poder Público a incumbência de definir os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, como as reservas legais, as áreas de preservação permanente e as unidades de conservação, exigindo a edição de lei para alterá-los ou suprimi-los. Veja-se:

> Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
> § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
> (…) III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a

6 ADI n. 5.996/AM, rel. o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.04.2020.

7 ADI n. 3.470/RJ, rel. a Ministra Rosa Weber, DJe 01.02.2019.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (…).

No exercício de sua competência concorrente para legislar sobre a conservação da natureza e da proteção do meio ambiente, a União editou a Lei n. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). De acordo com o diploma federal, entende-se por unidade de conservação:

> Art. 2º (…)
> I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

A norma divide as unidades de conservação integrantes do SNUC em dois grupos, sendo eles o de Proteção Integral e o de Uso Sustentável. O primeiro tem por característica específica a preservação da natureza, admitindo-se, em regra, somente o uso indireto[8] de recursos naturais do espaço territorial; enquanto o segundo busca compatibilizar a conservação da natureza por meio do uso sustentável de parte de seus recursos naturais (art. 7º da Lei n. 9.985/2000).

As Unidades de Proteção Integral são compostas, em geral, por categorias de unidades de conservação de posse e domínio públicos, com a previsão de desapropriação das áreas particulares

8 Art. 2º (…) IX – uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição de recursos naturais (Lei n. 9.985/2000).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

incluídas em seus limites. É o caso da Estação Ecológica, da Reserva Biológica e do Parque Nacional (art. 8º, I a III, c/c os arts. 9º, § 1º, 10, § 1º, e 11, § 1º, da Lei n. 9.985/2000).

As Unidades de Uso Sustentável, a seu turno, são compostas por categorias de unidades de conservação constituídas por terras públicas ou privadas (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico), por área privada (Reserva Particular do Patrimônio Natural) e por áreas de posse e domínio públicos, como a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva de Fauna e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (arts. 14 a 21 da Lei n. 9.985/2000).

Por outro lado, a criação das unidades de conservação pelo Poder Público há de ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que identifique sua localização, dimensão e limites, além de outras particularidades explicitadas no art. 22 da Lei n. 9.985/2000, de seguinte redação:

> Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
> § 1º (VETADO)
> **§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.**
> § 3º No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> § 4º Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2º deste artigo.
> § 5º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.
> § 6º A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.
> § 7º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica[9].

Ao regulamentar a Lei n. 9.985/2000, o Decreto n. 4.340/2002 dispôs que o ato de criação de uma unidade de conservação precisa indicar, ainda:

> Art. 2º (…)
> I – a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração;
> II – a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável;
> III – a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e
> IV – as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.

9 Sem grifo no original.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

Segundo a legislação federal, portanto, a criação de novas unidades de conservação não está condicionada à regularização fundiária de 80% (oitenta por cento) das unidades de conservação existentes em respectivo ente da Federação nem à disponibilidade de dotação orçamentária necessária para a integral e efetiva indenização aos proprietários afetados pela criação da unidade de domínio público.

Incompatibilidade entre o regramento estadual e a legislação federal de regência.

A Emenda à Constituição n. 119/2024, do Estado do Mato Grosso, responsável por modificar o art. 263 da Carta estadual, amparou-se na circunstância de o Sistema de Unidades de Conservação do ente subnacional ser abrangido por 47 (quarenta e sete) unidades, entre elas os Parques, a Reserva Extrativista, as Áreas de Proteção Ambiental, as de Proteção Integral, as Estações Ecológicas, o Monumento Natural, os Refúgios de Vida Silvestre, a Reserva Biológica e as Reservas Particulares do Patrimônio Nacional. Salientou o regime de domínio público da maioria das categorias de unidade de conservação, o que impõe a desapropriação e a indenização das áreas particulares por elas englobadas. Ressaltou, ainda, que, nas últimas 3 (três) décadas, o Estado de Mato Grosso criou 19 (dezenove) unidades de conservação, sendo que, passados mais de 20 (vinte) anos, somente cerca de 7,3% (sete vírgula três por cento) desse espaço territorial foi regularizado (cópia do projeto de emenda constitucional em anexo).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

Como alternativa ao cenário, a Emenda Constitucional estadual n. 119/2024 trouxe a exigência, para fins de criação de unidade de conservação, de regularização de 80% (oitenta por cento) das UCs atualmente existentes no Estado de Mato Grosso e de disponibilidade de dotação orçamentária para a completa e efetiva indenização dos proprietários afetados (art. 263, §3º, da Constituição estadual). Disciplinou, também, situação transitória até que sejam satisfeitas as condições mencionadas, admitindo a priorização da regularização fundiária por meio dos instrumentos de compensação ambiental e de instituição de Cota de Reserva Ambiental (art. 263, § 4º, da Constituição estadual).

Os requisitos adicionais para a criação de unidade de conservação não encontram previsão, porém, na legislação federal de regência sobre a matéria, que apenas exige prévio estudo técnico e consulta pública para identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade a ser especialmente protegida. Ao estabelecer, sem a existência de vácuo legislativo no âmbito federal, condições mais restritivas para a criação de unidades de conservação, os §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição de Mato Grosso extrapolam o campo suplementar.

Observa-se que o preenchimento de ambos os requisitos impostos compromete a expansão de áreas protegidas, diminuindo o grau de proteção previsto na Constituição Federal. Os dispositivos impugnados inviabilizam a criação de unidade de conservação no

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

Estado de Mato Grosso, inclusive aquelas que não demandem regularização fundiária, nos termos da legislação federal. Do exame dos grupos de Unidades de Proteção Integral e de Uso Sustentável, enquadram-se, em tal situação, as seguintes categorias: Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (arts. 12, § 1º; 13, § 1º; 15, § 1º; 16, § 1º; 20, § 2º, *in fine*; e 21, *caput*, da Lei n. 9.985/2000).

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, já reconheceu a inconstitucionalidade de alteração normativa que promova a diminuição de proteção de áreas especialmente protegidas, como as unidades de conservação:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. CONVERSÃO NA LEI N. 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE.
> 1. Este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> para a edição de medida provisória após a sua conversão em lei.
> 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, na exposição de motivos da medida provisória não se demonstrou, de forma suficiente, os requisitos constitucionais de urgência do caso.
> 3. As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da República.
> **4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da República.**
> 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade[10].

No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, há, ainda, decisões que assentam a desnecessidade, no momento de criação da unidade de conservação, de disponibilidade de dotação orçamentária para a indenização dos proprietários afetados, sob o fundamento de ser necessária se e quando a unidade for implementada. Nesse sentido, são elucidativas as seguintes passagens do voto proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no julgamento do MS n. 28.310/DF:

10 ADI n. 4.717/DF, rel. a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.02.2019 (sem grifo no original).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> Por fim, os impetrantes alegam que houve equívocos na determinação dos limites da Unidade de Conservação e que não há prévia dotação orçamentária para as desapropriações decorrentes da criação da UC, o que viola o art. 4º da Lei 4.320/1964.
> **A edição de decreto que cria unidade de conservação não dá causa, imediatamente, à desapropriação de imóveis.** Nesta oportunidade, o procedimento de criação da Unidade de Conservação ainda está em andamento, portanto, somente após o ato de criação da RESEX é que estarão definidos os seus limites e que se poderá aferir se é o caso de desapropriação, bem como quais propriedades deverão ser desapropriadas. **A dotação orçamentária só será necessária, se e quando a unidade de conservação for implementada.**
> Cumpre esclarecer que a implantação da RESEX **não se consuma com o simples decreto de criação, e, muito menos, a desapropriação com a declaração de utilidade pública das áreas privadas contidas no perímetro**. A criação dessas unidades pode significar apenas limitações administrativas que não impliquem transferência de domínio, nos casos em que não haja esvaziamento do conteúdo econômico do direito de propriedade. Assim, ante a possibilidade de alteração dos limites da UC e da **inexigibilidade de dotação orçamentária no momento da edição do decreto**, não assiste razão aos impetrantes neste ponto[11].

Em igual direção é o precedente do MS n. 25.284/DF, que recebeu a seguinte ementa:

> MEIO AMBIENTE – RESERVA EXTRATIVISTA – CONFLITO DE INTERESSE – COLETIVO *VERSUS* INDIVIDUAL. Ante o estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, conflito entre os interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último. PROPRIEDADE – MITIGAÇÃO. O direito de

11 MS n. 28.310/DF, rel. o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 08.03.2019, transitada em julgado em 02.06.2020 (sem grifos no original).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

> propriedade não se revela absoluto. Está relativizado pela Carta da República – artigos 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV, e 184. ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO. Os atos administrativos gozam da presunção de merecimento. RESERVA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – CRIAÇÃO – ALTERAÇÃO – SUPRESSÃO. A criação de reserva ambiental faz-se mediante ato administrativo, surgindo a lei como exigência formal para a alteração ou a supressão – artigo 225, inciso III, do Diploma Maior. RESERVA AMBIENTAL – CONSULTA PÚBLICA E ESTUDOS TÉCNICOS. O disposto no § 2º do artigo 22 da Lei nº 9.985/2000 objetiva identificar a localização, a dimensão e os limites da área da reserva ambiental. RESERVA EXTRATIVISTA – CONSELHO DELIBERATIVO GESTOR – OPORTUNIDADE. A implementação do conselho deliberativo gestor de reserva extrativista ocorre após a edição do decreto versando-a. RESERVA EXTRATIVISTA – REFORMA AGRÁRIA – INCOMPATIBILIDADE. Não coabitam o mesmo teto, sob o ângulo constitucional, reserva extrativista e reforma agrária. **RESERVA EXTRATIVISTA – DESAPROPRIAÇÃO – ORÇAMENTO. A criação de reserva extrativista prescinde de previsão orçamentária visando satisfazer indenizações**[12].

Os §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição de Mato Grosso, incluídos pela Emenda Constitucional n. 119/2024, afrontam, portanto, os arts. 24, VI, § 1º, e 225, *caput* e § 1º, III, da Constituição da República.

Pedido cautelar.

Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar. A plausibilidade jurídica do pedido demonstra-se pelos argumentos deduzidos nesta petição e no acervo de jurisprudência da

12 MS n. 25.284/DF, rel. o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.08.2010 (sem grifo no original).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7

Corte. Já o perigo na demora se evidencia da circunstância de as disposições atacadas subverterem o modelo constitucional e alterarem o regime jurídico de proteção ao ambiente, com potencial para causar danos irreparáveis ou de difícil e custosa reparação.

O Procurador-Geral da República requer, por isso, na forma do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, a providência cautelar da suspensão da eficácia da disciplina inconstitucional dos §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso, incluídos pela Emenda Constitucional n. 119/2024.

Pedido final

O Procurador-Geral da República requer, cumprido o rito processual próprio, que se confirme a medida liminar e se julgue, em definitivo, procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescentados pela Emenda Constitucional n. 119/2024, por violação dos arts. 24, VI, § 1º, e 225, *caput* e § 1º, III, da Constituição.

Brasília, 30 de junho de 2025.

Paulo Gonet Branco
Procurador-Geral da República

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 30/06/2025 17:09. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave dadd971e.42e74f20.db2dae3a.24a550a7